서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

미국 출원 1 차 OA 에 대한 당소대응방안

수 신 : 주식회사 에프티랩 **날 짜 : 2021 년 09 월 09 일**
참 조 : 유용순 팀장님
내 용 : 미국출원번호 16/972,577 - 1 차 OA 에 대한 당소대응방안

1. 미국출원번호 16/972,577(명칭 : 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치)에 대한 1 차 의견제출통지서가 2021 년 08 월 31 일에 발행되었고, 2021 년 09 월 01 일에 미국현지대리인의 코멘트가 도달하였습니다.

2. 1 차 의견제출통지서의 내용 검토

(1) 청구항 1-4, 6-7, 9-10, 17 및 20 의 발명은 인용문헌 1(US 2020/0278457 A1), 인용문헌 2(US 7,791,037 B1), 인용문헌 3(US 2,842,674 B1), 및 인용문헌 4(US 8,415,638 B2)에 의해 진보성이 없다는 이유로 미국 특허법 103 에 의해 거절되었습니다.
(2) **청구항 5, 8, 11-16, 및 18-19 는 독립항으로 다시 작성하면 특허등록 가능합니다.**

3. 미국 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<미국 현지대리인의 대응방안 검토의견>

(1) 미국 현지 대리인은 위의 심사관의 거절이유에 대해, 본원 발명의 특허 등록 가능 청구항인 청구항 5 를 독립 청구항인 청구항 1 에 병합하여 보정하여 특허 등록을 바로 받는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

<당소 대응방안 검토의견>

(1) 심사관은 단일 선행 기술에서 구성요소 각각을 대비함으로써 단일 선행 기술에 의해 독립 청구항인 청구항 1 을 거절하였습니다. 그리고, 종속 청구항인 청구항 2-4 는 다른 선행 기술 참조에서 알려지고 발견된 것의 명백한 변형(예: 모양, 두께, 전압)만을 제공하는 것으로 보입니다. 따라서, 등록 가능 청구항인 청구항 5 를 청구항 1 에 병합하여 가능한 빨리 특허 등록을 받는 것이 바람직하다고 판단됩니다.

(2) 따라서, **현지대리인의 코멘트와 같이 등록 가능 청구항인 청구항 5 를 청구항 1 에 병합하는 보정으로 특허 등록을 받는 것이 적절하다고 판단합니다.**

4. 이번 미국 출원 1 차 OA 의 대응마감일은 2021 년 11 월 30 일입니다. 미국 현지대리인의 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2021 년 09 월 23 일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오